

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2975/2532

พันเอก เสา มั่นส โปตระนันท์
นาย แกนาชิงห์ ศรีตุรฺวาท
นาย ยะลา อา นันท์

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 288

ขณะที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขัดทรัพย์ ที่ดินพิพาทเป็นของผู้อื่น ผู้ร้องมิได้ถูกโต้แย้งสิทธิ ผู้ร้องจึงไม่มีอำนาจร้องขัดทรัพย์ การโอนที่ดินพิพาทครั้งสุดท้ายเป็นการโอนระหว่างจำเลยกับบุคคลภายนอกโดยไม่ปรากฏว่าบุคคลภายนอกรับโอนแทนผู้ร้องจึงเป็นเรื่องที่บุคคลภายนอกถูกโต้แย้งสิทธิและจะต้องไปดำเนินการเอง ผู้ร้องไม่มีอำนาจร้องขัดทรัพย์ในนามของตนเอง

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้จำเลยชำระเงินตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแก่โจทก์หากไม่ชำระจำเลยยอมเสียดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันที่ 26 เมษายน 2526 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ครั้นครบกำหนดจำเลยไม่ชำระเงินตามคำพิพากษา โจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 117323 ตำบลสวนหลวง เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เพื่อบังคับเอาชำระหนี้แก่โจทก์

ผู้ร้องยื่นคำร้องขัดทรัพย์ว่า ที่ดินที่โจทก์นำยึดเป็นของผู้ร้อง จำเลยได้ทำสัญญาจะขายให้แก่ผู้ร้องโดยติดจำนองพร้อมที่ดินแปลงอื่นอีก 5 แปลงเมื่อวันที่ 26

พฤษภาคม 2525 ในราคา 1,500,000 บาท แล้วจำเลยผิดสัญญา ผู้ร้องจึงฟ้องให้
จำเลยปฏิบัติตามสัญญา ต่อมาผู้ร้องกับจำเลยได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอม
ความเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2525 โดยจำเลยยอมโอนที่ดินพิพาทกับที่ดินแปลงอื่น
อีก 5 แปลงให้แก่ผู้ร้องหรือผู้อื่นในนามของผู้ร้องตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่
6900/2525 ของศาลชั้นต้น ผู้ร้องได้เข้าครอบครองที่ดินพิพาทนับแต่วันที่ศาลชั้นต้น
พิพากษาตามยอมผู้ร้องจึงมีสิทธิตามคำพิพากษาที่จะบังคับให้จดทะเบียนสิทธิได้ก่อน
โจทก์ไม่มีสิทธิยึดที่ดินพิพาทโจทก์กับจำเลยร่วมกันทำสัญญาประนีประนอมยอม
ความโดยไม่สุจริต ขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึด

โจทก์ให้การว่า โจทก์ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทกับนายมานัส อานันท์
บิดาของจำเลยเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2521 ต่อมานายมานัสถึงแก่กรรม โจทก์จึง
ฟ้องจำเลยซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมให้ปฏิบัติตามสัญญา ระหว่างพิจารณา ผู้ร้องกับ
จำเลยร่วมกันนำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทมาฟ้องโดยไม่สุจริตและทำสัญญา
ประนีประนอมยอมความโดยรู้ยู่่ว่าทำให้โจทก์เสียเปรียบเป็นการฉ้อฉลโจทก์ ขอให้
ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ร้องมิได้เป็นเจ้าของที่ดินพิพาทไม่มีส่วนได้เสียที่จะ
ร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึด พิพากษาให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เมื่อตรวจดูหลักฐานโฉนดที่ดินเลขที่ 117323 ของที่ดิน
พิพาทเอกสารหมาย จ.1 แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีชื่อผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อยู่ด้วย

เลย การจดทะเบียนโอนครั้งสุดท้ายเป็นการโอนจากจำเลยซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ให้แก่นายโกบาลซิงห์ ศรีตุรวาฬ และนายเสกสรรค์ เลิศสรรค์ศรัณย์จึงฟังได้ว่า ขณะที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขັดทรัพย์ ที่ดินพิพาทเป็นของผู้อื่น ผู้ร้องมิได้ถูกโต้แย้งสิทธิ ผู้ร้องจึงไม่มีอำนาจร้องขັดทรัพย์คดีนี้ ที่ผู้ร้องฎีกาว่า การโอนที่ดินพิพาทให้แก่บุคคลภายนอกเป็นการโอนภายหลังที่ศาลได้มีคำสั่งยึดที่ดินพิพาทไว้ก่อนแล้ว การโอนที่ดินจึงไม่ชอบ ที่ดินพิพาทยังเป็นของผู้ร้องอยู่นั้น เห็นว่า การโอนที่ดินพิพาทครั้งสุดท้ายเป็นการโอนระหว่างจำเลยกับบุคคลภายนอก การโอนจะชอบหรือไม่ก็เป็นเรื่องระหว่างจำเลยกับบุคคลภายนอก แม้ผู้ร้องจะมีสัญญาการโอนที่ดินพิพาทผูกพันกับบุคคลภายนอกหรือไม่ก็ตาม เมื่อได้มีการจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้วโดยไม่ปรากฏว่าเป็นการรับโอนแทนผู้ร้อง ก็เป็นเรื่องที่บุคคลภายนอกถูกโต้แย้งสิทธิและจะต้องไปดำเนินการเอง ผู้ร้องไม่มีอำนาจร้องขັดทรัพย์ในนามของตนเองศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุนทร จันทรศักดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ